

0013999-16.2008.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Johnny Alves da Silva Belmiro e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRICIO ORPHEU ARAUJO

Vistos.

Vê-se nos autos que não fora observada a sucessividade do prazo para as alegações finais, tendo a Defesa do corréu TIAGO adiantado-se em relação ao Ministério Público, o que, a fim de que não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, . - Nova Tatuí

CEP: 18278-440 - Tatuí - SP

Telefone: (15) 3251-4013 - E-mail: tatui2cr@tjsp.jus.br

0013999-16.2008.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0013999-16.2008.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Johnny Alves da Silva Belmiro e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRICIO ORPHEU ARAUJO

Vistos.

Vê-se nos autos que não fora observada a sucessividade do prazo para as alegações finais, tendo a Defesa do corréu TIAGO adiantado-se em relação ao Ministério Público, o que, a fim de que não se alegasse nulidade por prejuízo à ampla defesa, demandaria nova intimação, ainda que para ratificação, após leitura das alegações da Acusação.

Dispensável a providência, entretanto, por estar visivelmente configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, inócuo o prosseguimento destes autos. Com efeito, o(a)(s) Ré(u)(s) eram relativamente menores ao tempo da infração (fls.38/40 e 41/4), incidindo a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art.115 do CP.

Não obstante a gravidade do fato, um tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, bem como os registros de ambos os Acusados nas folhas de antecedentes

acostadas às fls.159/163 e 165/9, fato é que somente uma pena superior a 8 anos de reclusão faria por tornar útil o prosseguimento desses autos de Ação Penal, uma vez que o recebimento da peça acusatória se deu em 24/10/2013 (fls.113), em audiência, diante do lapso verificado na deliberação de fls.102.

Sucede que não se imagina tal cenário, a despeito da natureza do entorpecente, entre outras eventuais circunstâncias, a exemplo de um eventual reconhecimento da causa de aumento descrita na denúncia, diante da atenuante da menoridade relativa e, para o caso de TIAGO, a possível redução de pena, em razão de semi-imputabilidade reconhecida pelo próprio Ministério Público, em suas alegações finais.

Logo, impositivo se mostra o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que vista em perspectiva com base em pena hipotética, porquanto desprovido o feito criminal de utilidade, sobretudo quando tramita ele nessa assoberbada 2ª Vara Criminal.

Ante o exposto, sem mais digressões, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, III, c/c art.115, todos do CP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos Réus Tiago Degra de Lucena e Johnny Alves da Silva Belmiro, acusado de infringir o disposto no art.

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD e Art. 29 "caput" do(a) CP e Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD e Art. 29 "caput" do(a) CP, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, em perspectiva. Sem custas diante do desfecho do feito.

Após o trânsito julgado, proceda-se com as devidas anotações e comunicações, bem como expedição de certidão de honorários ao Defensor Dativo nomeado às fls.96, no patamar máximo previsto para a hipótese.

PRI

FABRICIO ORPHEU ARAUJO

Juiz de Direito

Tatui, 17 de setembro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA